

0003161-90.2021.8.26.0322

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MOEMA MOREIRA PONCE LACERDA

Comarca: Lins

Foro: Foro de Lins

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/05/2022

... a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual".

Em suma, há indícios em abundância (grande quantidade de drogas apreendidas, forma de acondicionamento dos entorpecentes) que, em conjunto, permitem concluir com segurança que as drogas transportadas pelos réus tinham por destino o tráfico. Ou seja, os réus, em 13 de outubro de 2.021, transportavam ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lins

Foro de Lins

2ª Vara Criminal

Rua Gil Pimentel Moura, 51, Lins - SP - cep 16400-920

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0003161-90.2021.8.26.0322 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0003161-90.2021.8.26.0322

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

José Luiz Nunes e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MOEMA MOREIRA PONCE LACERDA

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por seu representante que oficia perante este Juízo, aforou a presente AÇÃO PENAL PÚBLICA, na qual denuncia JOSÉ LUIZ NUNES e FELIPE DA SILVA LEITÃO como incurso no artigo 33 caput, c.c artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/2006, além do disposto no artigo 16 da Lei nº 10.826/2003, c.c. artigo 29 do Código Penal, acusados de, na tarde de 13 de outubro de 2.021, na Rodovia Marechal Rondon (SP 300), KM 444, Lins/SP, em prévio e comum ajuste de vontades e unidade de desígnios entre si, transportarem drogas, entre estados da federação, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Consta ainda, que na tarde de 13 de outubro de 2.021, na Rodovia Marechal Rondon (SP 300), KM 444, Lins/SP, os acusados JOSÉ LUIZ NUNES e FELIPE DA SILVA LEITÃO, em

prévio e comum ajuste de vontades e unidade de desígnios entre si, transportavam armas de fogo de uso restrito e munições de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo restou apurado, "na data dos fatos, na Rodovia Marechal Rondon (SP 300), KM 444, Lins/SP, nas imediações da base da Polícia Militar Rodoviária de Lins, foi abordado um caminhão marca Volvo, de cor branca, placas IEP6144 e seu semi-reboque placas CLH9J27, o qual era conduzido por JOSÉ LUIZ NUNES, acompanhado do passageiro FELIPE DA SILVA LEITÃO, que é o proprietário do caminhão. Durante a fiscalização, constatou-se a existência de grandes bolsas de transporte (conhecidas como bags) cheias de fécula de mandioca. Ao averiguar o material com um furador, foi constatado que havia material sólido no meio da fécula de mandioca. Diante de tal acontecimento, os policiais vistoriaram a carga toda e encontraram diversos "tijolos" de maconha, que totalizaram aproximadamente 3.970Kg. Além disso, acondicionados de igual forma no compartimento de carga, foram encontrados 02 fuzis calibre 7,62mm e 278 munições do mesmo calibre. Por tais razões, os denunciados foram presos em flagrante. De acordo com o expediente policial em anexo, a prisão dos denunciados e a apreensão dos produtos ilícitos só foi possível porque Policiais Militares de Jaú receberam uma informação da Força Tarefa de Segurança Pública de Uberlândia/MG, de que o veículo com as características daquele encontrado com os denunciados estaria transportando drogas, sendo um caminhão proveniente de Campo Grande/MS, com destino ainda não confirmado, mas que poderia ser entre as cidades de Lins e Penápolis. Conforme depoimento da testemunha Marcos Rogério Francisco (fls. 2/3), os denunciados confessaram informalmente a prática delitiva em comento, informando que partiram da cidade de Campo Grande/MS, com destino a São Carlos/SP, sendo que o dono do caminhão receberia a importância de R\$ 10.000,00 pelo transporte das armas, drogas e munições. Não quiseram informar aos policiais quem seriam os donos dos produtos ilícitos. A natureza das armas, bem como a forma de acondicionamento das drogas, revelam o envolvimento dos denunciados com organização criminosa. A materialidade pode ser comprovada pelo laudo de fls. 107/110, que constatou na amostra a presença TETRAHIDROCANNABINOL, que está relacionada na lista de substâncias psicotrópicas de uso proscrito no Brasil constantes da Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998, republicada no DOU em 01/02/1999, e suas atualizações, sendo considerada capaz de causar dependência física ou psíquica, nos termos da citada Portaria. Igualmente, as armas e munições foram periciadas, constatando-se sua aptidão para disparo (fls. 136/146)".

Os réus foram presos em flagrante em 13 de outubro de 2021, de acordo com o auto de prisão de fls. 1/57.

A decisão de fls. 70/71 converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva dos réus JOSÉ LUIZ NUNES e FELIPE DA SILVA LEITÃO.

A decisão de fls. 154, que cumpriu o disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, manteve a prisão preventiva e determinou a notificação dos acusados.

Às fls. 209 foi acolhido o pedido da Autoridade Polícia Federal, com a concordância do Ministério Público, e autorizada a alienação antecipada e o uso provisório por entidades públicas que demonstrarem interesse dos veículos descritos na representação.

O acusado FELIPE DA SILVA LEITÃO foi notificado às fls. 211 e o acusado JOSÉ LUIZ NUNES foi notificado às fls. 213.

A DD. Defensora Dativa ofereceu resposta à acusação às fls. 240/242.

A decisão de fls. 243/244 cumpriu o disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal e manteve a prisão preventiva dos acusados. Na oportunidade, a denúncia foi recebida e designada audiência de instrução, debates e julgamento.

Os réus foram devidamente citados e intimados (fls. 263 e 265).

Na audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas comuns PM Marcos Rogério Francisco e PM Luis Augusto Andrade, sendo, ao final, os réus interrogados.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram seus memoriais escritos.

O Ministério Público, em memoriais, pugnou pela procedência da ação, sob o

fundamento de que restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade delitiva, estando presentes todos os elementos necessários para a caracterização das condutas descritas na denúncia (fls. 267/274).

Por seu turno, a defesa dos acusados em memoriais, clamou pela absolvição dos acusados, pela ausência de provas de que concorreram para a prática do crime. Caso não acolhida a tese anterior, pleiteou a aplicação da diminuição de pena pelo tráfico privilegiado. Assinalou que os réus são primários e possuem residência fixa. Requereu a fixação da pena no mínimo legal e a conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como o deferimento para que os acusados possam apelar em liberdade.

Sobreveio ofício de fls. 291/292 informando que os veículos apreendidos foram entregues a EMDURB - Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru/SP, requerendo lhe seja dada destinação definitiva, para que sirva ao interesse público de Bauru.

O Ministério Público não se opôs ao pedido (fls. 296).

É o relatório.

FUNDAMENTO.

O feito encontra-se em ordem.

Presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como as condições da ação e os pressupostos processuais. Portanto, pertinente a análise do mérito da causa.

Cuida-se de ação penal pública, na qual a acusação imputa a prática de fato tipificado no artigo 33 caput, c.c artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº

11.343/2006, além do disposto no artigo 16 da Lei nº 10.826/2003, c.c. artigo 29 do Código Penal.

Passo a análise da prova oral produzida.

Na Delegacia de Polícia, o policial militar Marcos Rogério Francisco, declarou, em síntese, QUE, por volta das 12h00 do dia 13/10/2021, o depoente e sua equipe de policiais militares rodoviários lotados na base da Polícia Militar Rodoviária em Jaú/SP confirmaram um comunicado contendo informações de inteligência policial fornecidas por parte da Força Tarefa de Segurança Pública em Uberlândia/MG, no sentido de fiscalizar um veículo suspeito de transportar oculto em sua carga possíveis produtos ilícitos, principalmente entorpecentes; QUE, segundo os informes, um caminhão proveniente do Estado do Mato Grosso do Sul, oriundo da cidade de Campo Grande, marca Volvo, de cor branca e a carroceria em madeira de cor preta, deveria ser localizado transitando pela SP 300, Rodovia Marechal Rondon, com destino ainda não confirmado, e que poderia estar na região entre as cidade de Penápolis/SP e Lins/SP; QUE, com fundamento nesses dados passaram a percorrer as imediações naquela estrada, vindo a confirmar a existência de uma carreta com as características fornecidas parada em um posto de combustíveis situado no KM 479 da rodovia SP 300, razão pela qual aguardaram o início do seu deslocamento e passaram a acompanhá-la; QUE, devido as circunstâncias optaram por realizar a abordagem com mais segurança e meios na base da polícia militar rodoviária situada no município de Lins/SP, em seu KM 444, daquela mesma Rodovia, sentido leste-capital; QUE, o veículo em comento restou então identificado como sendo um caminhão da marca Volvo, de cor branca, com placas IEP6I44, e seu semi-reboque com placas CLH9J27, o qual era conduzido pelo motorista JOSÉ LUIZ NUNES, acompanhado do passageiro FELIPE DA SILVA LEITÃO, este também proprietário do caminhão; QUE, assim passaram a fiscalizar aquele caminhão não encontrando inicialmente qualquer problema de natureza administrativa; QUE, ao vistoriarem o compartimento de cargas daquele caminhão, encontraram no interior do semi-reboque diversos sacos grandes do tipo "bag", contendo fécula de mandioca, conforme nota fiscal correspondente e apresentada; QUE, se utilizando de um furador, constataram que este esbarrava em alguns objetos existentes dentro dos sacos, não conseguindo transfixá-los por completo; QUE, revirando o interior desses sacos confirmaram a existência de inúmeros fardos contendo em seus interiores diversos pacotes de substância verde, semelhante àquela conhecida como "maconha", inclusive com seu odor característico; QUE, posteriormente, no decorrer do trabalho de localização de todos aqueles fardos, o qual demandou todo o período da tarde desta data, se concluiu que se

encontravam em transporte naqueles veículos aproximadamente 3.970Kg (três mil, novecentos e setenta quilos) de substância que, após submetida ao narcoteste na unidade da PF, também se confirmou que realmente se tratava de “maconha”, bem como 02 (duas) armas de fogo de uso restrito do tipo fuzil, calibre 7,62 mm e 278 (duzentos e setenta e oito) munições do mesmo calibre, todos ocultos naquela mesma carga; QUE; ao localizarem os primeiros fardos contendo substância suspeita, ainda na base da polícia rodoviária militar em Lins/SP, aqueles indivíduos confessaram aos policiais a prática delitiva em comento, informando que partiram da cidade de Campo Grande/MS com destino a São Carlos/SP, sendo que o dono do caminhão informou que receberia a importância de R\$ 10.000,00 pelo transporte das drogas, armas e munições; QUE, não quiseram informar aos policiais quem seriam os efetivos responsáveis por aquele entorpecente, armas e munições, alegando receio por eventuais represálias; QUE, diante dessas circunstâncias deram voz de prisão àquele motorista e ao passageiro; QUE, nesta DPF também apresentaram os presos e os veículos para a devida apreensão e formalização dos procedimentos do flagrante. Em juízo, o policial militar Marcos Rogério Francisco, testemunha comum, disse que participou da abordagem. Tinha informação de que uma carreta supostamente estaria transportando drogas na rodovia. Não sabia do armamento. Desconfiaram de uma carreta que estava parada em um posto. Quando a carreta saiu, começaram o acompanhamento e ela foi abordada defronte a base de Lins. O colega de equipe subiu em cima da carreta e com o uso de uma ferramenta (um furador) ele furou a carga e constatou que tinha droga, aproximadamente quatro toneladas. Foram encontrados dentro da carga dois fuzis H47, de fabricação russa mais 278 munições. Quem conduzia o caminhão era o senhor. Os réus falaram que levariam essa carga para região de Araraquara. As conversas dos dois desconstruíram no momento da abordagem. Eles vinham de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. No momento da abordagem, consultaram se os réus tinham passagens pela polícia, mas não se recorda se tinham ou não.

Na Delegacia de Polícia, o policial militar Luis Augusto Andrade, declarou, em síntese, QUE, nesta data, por volta das 12h00, se confirmaram os fatos no sentido de que o depoente, lotado na base da Polícia Militar Rodoviária em Jaú/SP, compunha uma das equipes de policiais militares rodoviários designadas para o acompanhamento de uma situação repassada pela Força Tarefa de Segurança Pública em Uberlândia/MG, quanto a possibilidade de localizar e fiscalizar um veículo suspeito de transportar carga ilícitas, principalmente drogas; QUE, tomou conhecimento dessas informações, acerca de um caminhão procedente de Campo Grande/MS, ostentando a marca Volvo, branco e com carroceria em madeira de cor preta, o qual deveria estar trafegando pela rodovia SP 300 com destino incerto e naquele momento poderia ser localizado entre as cidade de Penápolis/SP e de Lins/SP; QUE, passaram a percorrer aquela rodovia, confirmando a existência de uma carreta, com as características fornecidas, estacionada em um posto de combustíveis localizado no KM 479 da citada rodovia, razão pela qual aguardaram o momento de início do seu deslocamento para então acompanhá-la em seu trajeto; QUE, deliberam por somente abordá-la na base da polícia militar rodoviária em Lins/SP, situada no KM 444 da SP 300, em face dos melhores meios e com segurança com a presença de mais policiais existentes naquela mesma base; QUE, efetuada a abordagem, confirmaram que se tratava de uma caminhão da marca Volvo, branco, placas IEP6I44, além do semi-reboque com placas CLH9J27, conduzido pelo motorista JOSÉ LUIZ NUNES, este acompanhado do passageiro FELIPE DA SILVA LEITÃO; QUE, o caminhão se confirmou pertencer ao citado FELIPE DA SILVA LEITÃO, não se verificando anormalidades administrativas em sua documentação; QUE, vistoriando a carroceria do citado caminhão, encontraram no interior do semi-reboque inúmeros sacos grandes do tipo “bag”, contendo no interior desses grande quantidade de fécula de mandioca; QUE, mediante a utilização de um furador verificaram que este instrumento esbarrava em alguns objetos existentes no interior dos sacos; QUE, dessa forma, vieram a confirmar que, em verdade, no interior dos sacos existiam inúmeros fardos contendo em seus interiores diversos pacotes de substância de coloração esverdeada, semelhante àquele conhecida vulgarmente como “maconha”, destacando-se o odor característico também constatado nesse momento; QUE, destaca, que no decorrer da diligência de localização de todos aqueles fardos

suspeitos, se concluiu que aqueles indivíduos transportavam aproximadamente 3.970Kg (três mil, novecentos e setenta quilos) de "maconha", conforme narcoteste realizado posteriormente nesta unidade policial federal; QUE, também foram localizadas 02 (duas) armas de fogo de uso restrito do tipo fuzil, calibre 7,62 mm e 278 (duzentos e setenta e oito) munições do mesmo calibre no interior daqueles mesmos sacos; QUE ao confirmarem a suspeita de que poderia se tratar de substância entorpecente, ainda na base da polícia rodoviária militar em Lins/SP, aqueles indivíduos confessaram os crimes praticados, noticiando que provinham de Campo Grande/MS e o destino seria a cidade de São Carlos/SP; QUE, o dono do caminhão noticiou que receberia a importância de R\$ 10.000,00 pelo transporte das drogas, das armas e das munições, mas nenhum dos indivíduos presos quis informar aos policiais quem seriam os efetivos responsáveis por aquelas mercadorias e armas, alegando o receio de eventuais represálias desses indivíduos.

Em juízo, o policial militar Luis Augusto Andrade, testemunha comum, declarou que estava em operação e abordou esse veículo. Foi constatada no meio da carga de fécula de mandioca grande quantidade de entorpecente, quase quatro mil quilos de maconha e dois fuzis com bastante munições, calibre 762. Localizou as drogas e as armas na carga. Não se recorda qual foi a explicação dada pelos réus. Não sabe de onde eles vinham.

Em juízo, o réu José Luiz Nunes, em seu interrogatório, disse que pegou o caminhão carregado em Campo Grande para trazer uma fécula de mandioca. O dono do caminhão é o Felipe da Silva Leitão. Ele contratou o interrogando porque estava sem motorista. O interrogando esclareceu que estava fazendo tratamento contra o câncer na garganta. O Felipe veio com o interrogando, pois estava sem habilitação. Felipe veio acompanhando porque o caminhão estava com uns probleminhas. O destino era São Carlos. Ele deu três mil reais. O interrogando colocou R\$ 1.000,00 de diesel, pagou pedágio e o que sobrou seria para tratar seu câncer. A reação quando a polícia parou foi normal. Disse que estava carregado de fécula. O Felipe não falou nada para o interrogando quando a polícia parou. Não conversaram na delegacia. Se soubesse que estava com droga dentro não faria a viagem. O Felipe disse que assumiria tudo, porque ele sabia e o interrogando não. Tem um filho que mora em Colorado, no Paraná e trabalha no JBS. Não se comunicou com o filho. O interrogando nasceu em Londrina. Não tinha celular. Tinha um celular no caminhão, mas acredita que era do Felipe. Durante o trajeto, não conversou com ninguém. Não prestou atenção se Felipe conversava com alguém. O Felipe disse que comprou o caminhão. Saíram de Campo Grande dia 12 às 8 horas da manhã. Pararam para dormir e a prisão foi dia 13. Pararam só para dormir. Quando pararam o caminhão, só tinham três carretas paradas no local. Durante o caminho não percebeu nenhum carro acompanhando. O Felipe definiu o trajeto desde o Mato Grosso. Felipe disse que essa estrada era melhor. Passou nessa estrada faz muito tempo. Não conhecia o Felipe antes.

O réu Felipe Silva Leitão, em seu interrogatório, disse que é o dono do caminhão. O caminhão saiu carregado de Campo Grande. Não sabe informar de que cidade saiu o caminhão. O interrogando mora no Pará. Foi para o Mato Grosso do Sul para fazer uma carga de arrendamento. Lá arrendou o caminhão por R\$ 15.000,00 por mês. Mandaram o motorista do caminhão embora e ficou lá sozinho. Arrumaram um motorista da confiança deles. O senhor José Maria dirigiu o caminhão do Pará até o Mato Grosso do Sul porque ele é habilitado e o interrogando não. Mandaram o motorista de volta para o Pará. O interrogando ficou em Campo Grande. Não sabe onde o caminhão foi carregado. O caminhão já chegou com o réu José. Só foi até o caminhão porque apresentou defeito. Chegando lá, foi até o caminhão e viu qual era o problema. Levou o caminhão até o primeiro posto e colocou água. Não sabia para onde o caminhão estava indo, só falou que era para São Paulo. Achou tudo estranho, por isso que quis seguir junto com o caminhão. Imaginou que seria algo ilícito pelo valor oferecido. Pagaram mais para que o interrogando ficasse esperando carregar o caminhão. O interrogando aceitou. Desconfiou que pudesse ter drogas, porque o valor era alto, porém estava precisando do dinheiro, pois comprou a carreta fiado, precisava pagar a escola de sua filha e pegou dinheiro com agiota. Não sabe se José recebeu algum valor. Desconfiou, mas não hesitou em aceitar. Conversou com senhor

José sobre a doença e que era bom que o interrogando estava presente para resolver qualquer problema. Não tem antecedentes criminais, tem 25 anos. Seu pai era caminhoneiro. Alexandre Rafael foi o rapaz que contratou o caminhão e se propôs a achar um motorista. Fez contato com o Alexandre em Campo Grande. Quando chegou em Várzea Grande para buscar a carreta conseguiu o contato de Alexandre Rafael. O cara que vendeu a carreta disse que o Alexandre tinha viagens para fazer. Quando entrou no caminhão, disse que lhe falaram que iria receber uma localização de onde seria entregue a carga. Em momento algum, deu dinheiro para José. Não contratou José Luiz. O contratado do depoente era José Maria que veio lá do Pará. Quando a polícia parou e começou a encontrar droga e arma, ficou perto de José, mas não conversaram. Não teve nenhum tipo de conversa com José Luiz, cada um está em um raio da penitenciária. Só tinha a informação de que teria que chegar em São Carlos. E quando chegasse em São Carlos, receberia outra localização. Pararam para dormir. Não percebeu se era escoltado por algum carro. Não foi procurado por ninguém para explicar o ocorrido. José Luiz disse que tinha experiência nas estradas de São Paulo. José Luiz seguia o GPS.

Eis a prova produzida.

Encerrada a exposição da prova oral convém salientar que a ação penal é procedente, a fim de condenar José Luiz Nunes e Felipe da Silva Leitão, sob o fundamento de que restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade delitiva quanto aos delitos descritos na denúncia.

Artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06

A existência material do crime de tráfico ficou comprovada, consoante se depreende do auto de prisão em flagrante (fls. 01/57), do laudo preliminar de constatação (fls. 10), do termo de apreensão (fls. 13), do laudo de perícia criminal federal (fls. 107/110), do relatório final (fls. 120/133), bem como pela prova oral colhida no decorrer da instrução criminal.

Quanto à autoria, a condenação dos réus é medida consequencial da prova existente nos autos.

Concluída a descrição da prova oral colhida ao longo da audiência de instrução, ressalto que a versão dos réus se revelaram confusas e contrapostas.

Não há nos autos nenhum elemento que identifique a intenção dos policiais militares em prejudicar os réus. Pelo contrário, o relato dos policiais guarda precisão com as demais provas colhidas.

Destaco que a palavra dos policiais na fase inquisitiva, como a de qualquer testemunha, não está sujeita às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, por cuidar o inquérito policial de procedimento meramente informativo. Todavia, os policiais foram ouvidos em juízo e, nesta oportunidade, cuidou-se de observar todas as garantias inerentes ao devido processo legal.

Com efeito, verifica-se dos autos que, quando da oitiva, respeitado o contraditório, pois presentes os réus e sua defensora, tiveram estes plenas condições de se manifestar, fosse mediante reperguntas, pedidos de esclarecimentos ou impugnações que entendessem relevantes.

Ademais, seria um contrassenso o Estado conceder aos agentes de segurança pública crédito para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes esse mesmo crédito quando, perante o Estado juiz, dão conta das suas atividades. Nesse sentido:

"HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TESE DE FRAGILIDADE DA PROVA PARA SUSTENTAR A ACUSAÇÃO. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. 1. O exame da tese de fragilidade da prova para sustentar a condenação, por demandar, inevitavelmente, profundo reexame do material cognitivo produzido nos autos, não se coaduna com a via estreita do writ. Precedentes. 2. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. 3. Ordem denegada".

"APELAÇÃO CRIMINAL - Art. 16, "caput", da Lei 10.826/03 - Recurso da defesa - Absolvição por atipicidade da conduta ou por insuficiência de provas - Improcedência - Os firmes e coesos depoimentos dos policiais militares reputam-se suficientes para a comprovação dos fatos - Atipicidade - Inadmissibilidade - Delito de perigo abstrato que não requer, para sua caracterização, a demonstração de qualquer situação de risco no caso concreto - Precedentes do C. STJ - Potencialidade lesiva das munições constatada por laudo pericial - Necessária a desclassificação para crime de posse de arma/munição de uso permitido (art. 12, "caput", da Lei 10.826/03) - Aplicação da 'novatio legis in melius' - Superveniência da portaria 1.222 de 12/08/2019 e do decreto 9.847/2019, que reclassificaram as armas e munições de uso permitido e restrito ou proibido - Penas redimensionadas - Recurso defensivo parcialmente provido".

Estabelecida tal premissa, saliento que, em seu interrogatório, o réu José Luiz Nunes alegou que não sabia da existência da droga na carga do caminhão. Por sua vez, o réu Felipe da Silva Leitão desconfiou que pudesse ter drogas, porque o valor oferecido pela carga foi alto, porém estava precisando do dinheiro. Nota-se, ainda, que o réu José afirma que foi contratado pelo corréu apenas para dirigir o veículo, o que demonstraria a ausência de sua ciência sobre as drogas. Contudo, tal versão foi negada pelo próprio corréu, que afirmou ter sido José contratado pelos proprietários da carga.

Nessa linha, realmente parece inverossímil a ausência de preocupação com a carga a ser transportada por ambos.

Outrossim, é importante atentar-se para o fato de que as testemunhas, policiais militares que atenderam a ocorrência, narraram com riqueza de detalhes como se deu a apreensão da droga.

O policial militar Marcos Rogério Francisco que fez a abordagem narrou que "tinha informação de que uma carreta supostamente estaria transportando drogas na rodovia. (...) Desconfiaram de uma carreta que estava parada em um posto. Quando a carreta saiu, começaram o acompanhamento e ela foi abordada defronte a base de Lins. O colega de equipe subiu em cima da carreta e com o uso de uma ferramenta (um furador) ele furou a carga e constatou que tinha droga, aproximadamente quatro toneladas. (...) As conversas dos dois desencontraram no momento da abordagem. Eles vinham de Campo Grande, Mato Grosso do Sul".

No mesmo sentido foi o depoimento de seu colega de farda policial militar Luis Augusto Andrade.

A quantidade total de entorpecente apreendida, correspondente diversos tijolos de maconha, que totalizaram aproximadamente 3,970Kg, segundo o laudo de perícia criminal federal (fls. 107/110) restou "positivos para a substância TETRAHIDROCANNABINO (THC), principal constituinte de ação psicotrópica da Cannabis sativa Linneu (MACONHA)".

Ainda que os réus não comercializassem os entorpecentes, a conduta de "transportar" é uma das ações que caracterizam o crime em tela, a saber:

"Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.". (grifo nosso)

Portanto, o simples fato dos réus transportarem as drogas caracteriza a prática do delito previsto no artigo 33, caput, da nº 11.343/06.

O tráfico de drogas, na modalidade "transportar", prescinde da prova da mercancia, bastando a demonstração de tal finalidade, a qual restou cabalmente comprovada nos autos pelos testemunhos já mencionados, assim como pela enorme quantidade de maconha apreendida no compartimento de carga do caminhão, na forma de tijolos, com aproximadamente 3,970Kg com destino a outro Estado da Federação. Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. PRINCÍPIO DA DIVISIBILIDADE. POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DE DENÚNCIAS SEPARADAS. PEDIDO DE

ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA. (...) 3. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que “para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente” (REsp 1.361.484/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 13/6/2014). 4. Hipótese em que a condenação da paciente pelo delito de tráfico de drogas - posse de 233.63g de cocaína e 1,35g de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal - está amparada em prova suficiente (auto de apreensão, laudo de constatação, depoimentos testemunhais e conversas obtidas mediante interceptação telefônica). Logo, a pretensão de absolvição por atipicidade da conduta demanda, necessariamente, o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é inviável em habeas corpus. 5. Habeas corpus não conhecido. (HC 496.536/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 12/09/2019).

Observo também que restou caracterizada a majorante prevista no artigo 40, inciso V, da Lei Antidrogas, pois o robusto acervo probatório não deixa dúvidas de que os réus conduziam o veículo desde a cidade de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, com destino ao Estado de São Paulo.

Além disso, consigno que a Súmula nº 587 do C. Superior Tribunal de Justiça enuncia que “Para a incidência da majorante prevista no artigo 40, inciso V, da lei 11.343/06 é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre Estados da Federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual”.

Em suma, há indícios em abundância (grande quantidade de drogas apreendidas, forma de acondicionamento dos entorpecentes) que, em conjunto, permitem concluir com segurança que as drogas transportadas pelos réus tinham por destino o tráfico. Ou seja, os réus, em 13 de outubro de 2.021, transportavam drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Artigo 16 da Lei nº 10.826/2003

Com efeito, a materialidade do crime encontra-se devidamente provada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 01/57, pelo termo de apreensão de fls. 13, pelo relatório final de fls. 120/133, pelos laudos de perícia criminal federal (balística) de fls. 136/141 e 142/145, bem como prova oral produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A autoria dos fatos também é certa e recai sobre os acusados, diante da prova oral colhida em sede de instrução.

O artigo 16 da Lei nº 10.826/03 assim descreve o delito de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito: “Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.

O tipo objetivo pune diversas condutas relacionadas à arma de fogo, acessório ou munição de uso proibido ou restrito, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade livre e consciente) de praticar tal conduta. É crime de mera conduta, consumando-se no momento da ação, independentemente de qualquer resultado.

O delito previsto no artigo 16 da Lei nº 10.826/2003 restou plenamente configurado. A conduta típica de transportar, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, arma de fogo e munição de uso restrito é incontestada, vez que os réus as tinham ao seu alcance e lhes era possível pronta utilização.

Os laudos periciais acostados aos autos atestaram a potencialidade lesiva da arma e a eficiência das munições que a acompanhavam.

O laudo de fls. 136/141 concluiu que “as armas foram testadas com munição de calibre normal compatível e mostraram-se em condições de uso e eficientes em efetuar disparos”. Por sua vez, o laudo de fls. 142/145 afirmou que “Todas as munições do Item 3.a foram deflagradas, mostraram-se eficientes em efetuar disparos

e foram integralmente consumidas nos exames”.

Com efeito, aquele que transporta arma de fogo de uso restrito, de grosso calibre, evidentemente sem porte e sem o respectivo registro, o faz no mercado paralelo fomentado pelo contrabando de armas ou por crimes contra o patrimônio.

A conduta dos acusados de transportar arma de fogo e munições de uso restrito em mercado informal, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, é figura típica que se amolda, integralmente, no artigo 16, caput, da Lei nº 10.826/03, crime de maior gravidade, com pena maior justamente pela forma pela rede ilícita de transferência.

Demonstrado à saciedade que os agentes transportavam armas e munições, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, adequada a modelagem de sua conduta ao artigo 16 da Lei nº 10.826/2003.

Constatada a tipicidade, ilicitude e culpabilidade do fato, passo a dosar as penas dos crimes separadamente, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

RÉU JOSÉ LUIZ NUNES

Artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06

Primeira etapa

Análise individualmente cada uma das circunstâncias judiciais:

A) Culpabilidade: O dolo no caso permaneceu dentro do ínsito ao tipo penal, não cabendo o agravamento da pena.

B) Antecedentes: não há antecedentes, consoante certidões de fls. 60/61, 64, 197 e folha de antecedentes do Estado do Paraná (fls. 228/229).

C) Conduta social: Não há informações referentes à conduta social do réu, não cabendo o agravamento da pena.

D) Personalidade: Não há informações referentes à personalidade do réu.

E) Motivos do crime: Não há informações referentes aos motivos do crime, não cabendo o agravamento da pena.

F) Circunstâncias do crime: As circunstâncias do crime não apresentam elementos que impliquem no aumento da pena.

G) Consequências do crime: Ausentes informações quanto às consequências do crime, não cabendo o agravamento da pena.

H) Comportamento da vítima: O crime não possui vítima determinada.

I) Natureza e quantidade da droga: Sem agravamento na primeira fase, porque as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena, sob pena de bis in idem (Nesse sentido: STF. Plenário. HC 112776/MS e HC 109193/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, julgados em 19/12/2013 e STF. 2ª Turma. RHC 122684/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 16/9/2014).

Da análise das circunstâncias judiciais, fixo, na primeira fase, a pena em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Segunda etapa

Ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes.

Ante a ausência de circunstância agravante e atenuante, mantenho a pena em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Terceira etapa

Quanto à causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 necessárias algumas considerações.

O artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, prevê aplicação do redutor somente no caso de preenchimento cumulativo dos requisitos elencados, quais sejam, agente primário, bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e não integrar organização criminosa. É uma benesse cuja aplicação deve se dar somente nos casos em que, de fato, os requisitos estejam preenchidos sob pena de gerar impunidade.

A despeito da primariedade do réu, afasto o redutor previsto no §4º do artigo 33 da Lei de Drogas. A exorbitante quantidade de maconha apreendida - quase quatro toneladas (3,970Kg) - e a sua natureza lesiva difere daquela atribuída à figura do traficante ocasional. Destaco que tal quantidade de drogas não é obtida ou confiada ao agente sem que esteja ele ligado a organização criminosa e essa circunstância leva à conclusão de que a causa de diminuição prevista §4º do artigo 33 da Lei n.º

11.343/2006 é inaplicável.

Ainda nesse tópico, presente a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso V, da Lei de Drogas, razão pela qual elevo a reprimenda em 1/6 (um sexto), atingindo 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Torno a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, ante a ausência de outras causas modificadoras.

Artigo 16 da Lei nº 10.826/2003

Primeira etapa

Análise individualmente cada uma das circunstâncias judiciais:

A) Culpabilidade: O dolo no caso permaneceu dentro do ínsito ao tipo penal, não cabendo o agravamento da pena.

B) Antecedentes: não há antecedentes, consoante certidões de fls. 60/61, 64, 197 e folha de antecedentes do Estado do Paraná (fls. 228/229).

C) Conduta social: Não há informações referentes à conduta social do réu, não cabendo o agravamento da pena.

D) Personalidade: Não há informações referentes à personalidade do réu.

E) Motivos do crime: Não há informações referentes aos motivos do crime, não cabendo o agravamento da pena.

F) Circunstâncias do crime: As circunstâncias do crime não apresentam elementos que impliquem no aumento da pena.

G) Consequências do crime: Ausentes informações quanto às consequências do crime, não cabendo o agravamento da pena.

H) Comportamento da vítima: O crime não possui vítima determinada.

Da análise das circunstâncias judiciais, fixo, na primeira fase, a pena em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Segunda etapa

Ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes.

Ante a ausência de circunstância agravante e atenuante, mantenho a pena em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Terceira etapa

Ausentes causas de aumento ou diminuição da pena.

Torno a pena definitiva em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ante a ausência de outras causas modificadoras.

Em atendimento ao disposto no artigo 69, do Código Penal, levando-se em conta que os crimes praticados pelo réu foram perpetrados em concurso material, é imperiosa a somatória das penas, que resulta em 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa.

Regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade: Fechado, conforme artigo 33, §2º, alínea "a" do Código Penal.

Substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito (artigo 44 do Código Penal): Incabível, eis que ausente o requisito previsto no artigo 44, inciso I, do Código Penal (pena supera quatro anos).

Suspensão condicional da pena (artigo 77, incisos I, II e III, do Código Penal): Inadmissível, pois ausentes os requisitos previstos no artigo 77 do Código Penal (pena supera dois anos).

Valor do dia-multa (artigo 43 da Lei nº 11.343/2006): Ausentes elementos de informação que demonstrem que o réu possui capacidade econômica distinta, atribuo o valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, a cada dia-multa.

RÉU FELIPE DA SILVA LEITÃO

Artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06

Primeira etapa

Análise individualmente cada uma das circunstâncias judiciais:

A) Culpabilidade: O dolo no caso permaneceu dentro do ínsito ao tipo penal, não cabendo o agravamento da pena.

B) Antecedentes: não há antecedentes, consoante certidões de fls. 63, 65, 200 e folha de antecedentes do Estado do Pará (fls. 239).

C) Conduta social: Não há informações referentes à conduta social do réu, não cabendo o agravamento da pena.
D) Personalidade: Não há informações referentes à personalidade do réu.
E) Motivos do crime: Não há informações referentes aos motivos do crime, não cabendo o agravamento da pena.
F) Circunstâncias do crime: As circunstâncias do crime não apresentam elementos que impliquem no aumento da pena.
G) Consequências do crime: Ausentes informações quanto às consequências do crime, não cabendo o agravamento da pena.
H) Comportamento da vítima: O crime não possui vítima determinada.
I) Natureza e quantidade da droga: Sem agravamento na primeira fase, porque as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena, sob pena de bis in idem (Nesse sentido: STF. Plenário. HC 112776/MS e HC 109193/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, julgados em 19/12/2013 e STF. 2ª Turma. RHC 122684/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 16/9/2014).

Da análise das circunstâncias judiciais, fixo, na primeira fase, a pena em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Segunda etapa

Ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes.

Ante a ausência de circunstância agravante e atenuante, mantenho a pena em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Terceira etapa

Quanto à causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 necessárias algumas considerações.

O artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, prevê aplicação do redutor somente no caso de preenchimento cumulativo dos requisitos elencados, quais sejam, agente primário, bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e não integrar organização criminosa. É uma benesse cuja aplicação deve se dar somente nos casos em que, de fato, os requisitos estejam preenchidos sob pena de gerar impunidade.

A despeito da primariedade do réu, afasto o redutor previsto no §4º do artigo 33 da Lei de Drogas. A exorbitante quantidade de maconha apreendida - quase quatro toneladas (3,970Kg) - e a sua natureza lesiva difere daquela atribuída à figura do traficante ocasional. Destaco que tal quantidade de drogas não é obtida ou confiada ao agente sem que esteja ele ligado a organização criminosa e essa circunstância leva à conclusão de que a causa de diminuição prevista §4º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006 é inaplicável.

Ainda nesse tópico, presente a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso V, da Lei de Drogas, razão pela qual elevo a reprimenda em 1/6 (um sexto), atingindo 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Torno a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, ante a ausência de outras causas modificadoras.

Artigo 16 da Lei nº 10.826/2003

Primeira etapa

Analisando individualmente cada uma das circunstâncias judiciais:

A) Culpabilidade: O dolo no caso permaneceu dentro do ínsito ao tipo penal, não cabendo o agravamento da pena.

B) Antecedentes: não há antecedentes, consoante certidões de fls. 63, 65, 200 e folha de antecedentes do Estado do Pará (fls. 239).

C) Conduta social: Não há informações referentes à conduta social do réu, não cabendo o agravamento da pena.

D) Personalidade: Não há informações referentes à personalidade do réu.

E) Motivos do crime: Não há informações referentes aos motivos do crime, não cabendo o agravamento da pena.

F) Circunstâncias do crime: As circunstâncias do crime não apresentam elementos que impliquem no aumento da pena.

G) Consequências do crime: Ausentes informações quanto às consequências do crime,

não cabendo o agravamento da pena.

H) Comportamento da vítima: O crime não possui vítima determinada.

Da análise das circunstâncias judiciais, fixo, na primeira fase, a pena em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Segunda etapa

Ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes.

Ante a ausência de circunstância agravante e atenuante, mantenho a pena em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Terceira etapa

Ausentes causas de aumento ou diminuição da pena.

Torno a pena definitiva em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ante a ausência de outras causas modificadoras.

Em atendimento ao disposto no artigo 69, do Código Penal, levando-se em conta que os crimes praticados pelo réu foram perpetrados em concurso material, é imperiosa a somatória das penas, que resulta em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade: Fechado, conforme artigo 33, §2º, alínea "a" do Código Penal.

Substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito (artigo 44 do Código Penal): Incabível, eis que ausente o requisito previsto no artigo 44, inciso I, do Código Penal (pena supera quatro anos).

Suspensão condicional da pena (artigo 77, incisos I, II e III, do Código Penal): Inadmissível, pois ausentes os requisitos previstos no artigo 77 do Código Penal (pena supera dois anos).

Valor do dia-multa (artigo 43 da Lei nº 11.343/2006): Ausentes elementos de informação que demonstrem que o réu possui capacidade econômica distinta, atribuo o valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, a cada dia-multa.

DECIDO.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar:

a) o réu JOSÉ LUIZ NUNES por ter praticado fatos tipificados no artigo 33 caput, c.c artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/2006, além do disposto no artigo 16 da Lei nº 10.826/2003, c.c. artigo 29 do Código Penal à pena de 8 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa, atribuído a cada dia-multa o valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo federal vigente ao tempo do fato; e

b) o réu FELIPE DA SILVA LEITÃO por ter praticado fatos tipificados no artigo 33 caput, c.c artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/2006, além do disposto no artigo 16 da Lei nº 10.826/2003, c.c. artigo 29 do Código Penal à pena de 8 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa, atribuído a cada dia-multa o valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo federal vigente ao tempo do fato.

Os réus não poderão recorrer em liberdade, porquanto persistem os motivos que deram ensejo à prisão preventiva e a presente sentença vem apenas a reforçar os requisitos ensejadores de sua custódia cautelar.

Condeno os réus ao pagamento das custas e despesas processuais.

Declaro o perdimento de todos os bens apreendidos com os réus em favor da União, nos termos do artigo 63, inciso I, da Lei nº 11.343/2006. Ainda, defiro a destinação definitiva à EMDURB - Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru/SP, nos termos do pedido de fls. 291/292.

Proceda-se à destruição da droga apreendida, caso remanescente.

Oportunamente, com o trânsito em julgado, oficie-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD) e ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo (TRE-SP), comunicando-os acerca do veredito condenatório.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença registrada eletronicamente.

Lins, 17 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA